PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución del Ministerio de Economía: Régimen de Metas de Segundo Proveedor para fertilizantes, fitosanitarios y principios activos farmacéuticos

Fija metas públicas por insumo para que fertilizantes, principios activos de fitosanitarios y principios activos farmacéuticos de riesgo alto cuenten con un segundo proveedor habilitado no vinculado en 24 meses y para que ningún origen supere la mitad del abastecimiento; en los insumos de origen único exige el segundo proveedor con la facultad del artículo 17 de la ley de seguridad de suministro; pide información a los operadores, acelera las habilitaciones y publica el cumplimiento.

Propuesta 86: Comerciar con China sin depender de ella
Cuándo: Fase I (con el primer mapa de dependencias de «Ley de seguridad de suministro de insumos críticos, mapa público de dependencias y stocks estratégicos»; metas en las Fases I y II)
Trámite: No aplica (resolución ministerial).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° […] de seguridad de suministro de insumos críticos, el Decreto N° […] que creó la Unidad de Seguridad de Suministro, la Ley N° 16.463 de medicamentos y el Decreto N° 150/1992, y CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° […] de seguridad de suministro de insumos críticos tiene por objeto conocer y reducir el riesgo de interrupción del suministro de los insumos críticos de los que depende el país, y prevé como respuesta proporcional, con preferencia sobre las demás, la diversificación de proveedores (artículo 4°, inciso c).

Que el primer mapa de dependencias comprende, entre otros, la urea y los fertilizantes fosfatados y los principios activos de medicamentos y vacunas (artículo 6° de esa ley).

Que los fertilizantes, los productos fitosanitarios y los principios activos farmacéuticos dependen en gran medida de pocos orígenes, y que un corte de suministro afectaría en forma grave la producción de alimentos y la salud de la población.

Que la meta de política es que ningún insumo crítico dependa de un proveedor único y que ninguno tenga más de la mitad de su abastecimiento en un solo origen, con metas públicas y verificables.

Que, conforme los artículos 14 y 19 de la Constitución Nacional, las restricciones a la libertad de comerciar requieren ley, por lo que la presente resolución se limita a las facultades que la Ley N° […] de seguridad de suministro de insumos críticos otorga a su autoridad de aplicación.

Que el artículo 17 de esa ley faculta a la autoridad de aplicación a exigir, por resolución fundada, con criterios objetivos, plazo razonable y publicidad, que los operadores de un insumo de riesgo alto que dependa de un solo proveedor o de un solo país de origen cuenten con un segundo proveedor o una fuente alternativa, y su artículo 18 limita las consecuencias del incumplimiento a la intimación, la publicación de los incumplidores y la pérdida de compensaciones, sin multas.

Que, para los principios activos farmacéuticos, el segundo proveedor debe estar habilitado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) conforme la Ley N° 16.463.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° […] de seguridad de suministro de insumos críticos y el Decreto N° […].

Por ello, EL MINISTRO DE ECONOMÍA RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Establécese el Régimen de Metas de Segundo Proveedor para los fertilizantes, los principios activos de productos fitosanitarios y los principios activos farmacéuticos clasificados como insumos de riesgo alto en el mapa de dependencias previsto en la Ley N° […] de seguridad de suministro de insumos críticos.

ARTÍCULO 2°.- Segundo proveedor. A los fines de la presente se entiende por segundo proveedor el proveedor alternativo que: a) no pertenezca al mismo grupo económico que el proveedor principal; b) cuente con las habilitaciones exigidas para abastecer el mercado argentino; y c) preferentemente, produzca en un país de origen distinto del proveedor principal. Para los principios activos farmacéuticos, la habilitación es la que otorga la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) conforme la Ley N° 16.463; para los fertilizantes y los productos fitosanitarios, la inscripción ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

ARTÍCULO 3°.- Insumos alcanzados. La Unidad de Seguridad de Suministro aprobará y publicará, junto con cada mapa de dependencias, la nómina de insumos alcanzados, por posición arancelaria y, en el caso de los principios activos, por denominación común internacional, con su clasificación de riesgo.

ARTÍCULO 4°.- Metas. Para cada insumo alcanzado, la Unidad fijará y publicará: a) la meta de contar con al menos DOS (2) proveedores habilitados no vinculados, dentro de los VEINTICUATRO (24) meses de su inclusión en la nómina; y b) la meta de que el principal país de origen no supere el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del abastecimiento, con el plazo que fije según las condiciones de cada mercado, que no podrá exceder de TREINTA Y SEIS (36) meses. La Unidad podrá calibrar el porcentaje del inciso b) por insumo, por resolución fundada y publicada.

ARTÍCULO 5°.- Exigencia de segundo proveedor. En ejercicio de la facultad prevista en el artículo 17 de la Ley N° […] de seguridad de suministro de insumos críticos, el MINISTERIO DE ECONOMÍA, a propuesta fundada de la Unidad, exigirá por resolución, para cada insumo alcanzado cuyo suministro dependa de un solo proveedor o de un solo país de origen, que los importadores y productores cuya participación supere el CINCO POR CIENTO (5 %) del mercado del insumo cuenten con un segundo proveedor en los términos del artículo 2° o con otra fuente alternativa habilitada, incluida la producción local. La resolución de cada insumo:

a) acreditará los criterios objetivos de la metodología de clasificación del riesgo que fundan la exigencia, en particular el grado de concentración del abastecimiento, la posibilidad de reemplazo y el stock disponible;

b) fijará el plazo de adecuación, que no será menor de VEINTICUATRO (24) meses;

c) se publicará en el Boletín Oficial y en el sitio oficial del Ministerio, junto con el informe de la Unidad;

d) indicará si corresponde la compensación prevista en el inciso e) del artículo 17 de esa ley.

La exigencia no impone un proveedor ni un país de origen determinados y se tiene por cumplida cuando el obligado acredite que no existe una fuente alternativa habilitable dentro del plazo fijado.

ARTÍCULO 6°.- Información de los operadores. En ejercicio de la facultad del artículo 12 de la Ley N° […] de seguridad de suministro de insumos críticos, los importadores y productores de insumos alcanzados cuya participación supere el CINCO POR CIENTO (5 %) del mercado del insumo informarán a la Unidad, dentro de los SESENTA (60) días corridos de su inclusión en la nómina y luego cada año: a) sus proveedores y los países de origen; b) si cuentan con un segundo proveedor habilitado; y c) en su caso, las gestiones previstas para habilitarlo. La información queda sujeta al deber de reserva de la ley.

ARTÍCULO 7°.- Habilitación prioritaria. Encomiéndase al SENASA establecer, dentro de los NOVENTA (90) días corridos, un procedimiento prioritario de inscripción para los fertilizantes y productos fitosanitarios que provengan de un segundo proveedor de un insumo alcanzado, sin reducir las exigencias técnicas. La Unidad propondrá a la ANMAT, en el ámbito de la Mesa de Coordinación de Seguridad de Suministro, un procedimiento equivalente para los principios activos farmacéuticos.

ARTÍCULO 8°.- Compras del Estado. La Unidad propondrá al órgano rector del sistema de contrataciones de la Administración Pública Nacional pautas para que, en las contrataciones de bienes que contengan insumos alcanzados, se valore la acreditación de un segundo proveedor habilitado, en condiciones de igualdad entre oferentes.

ARTÍCULO 9°.- Respuestas complementarias. Cuando la meta de un insumo no pueda alcanzarse en el plazo fijado, la Unidad propondrá la respuesta complementaria que corresponda conforme el artículo 4°, inciso c), de la Ley N° […] de seguridad de suministro de insumos críticos: acuerdos con socios confiables, compras conjuntas regionales, stock estratégico o producción local.

ARTÍCULO 10°.- Publicación. La Unidad publicará cada año, junto con la versión pública del mapa de dependencias prevista en el artículo 7° de la Ley N° […] de seguridad de suministro de insumos críticos, el grado de cumplimiento de las metas por insumo, en forma agregada y sin identificar a los operadores, y la cantidad de insumos críticos con proveedor único.

ARTÍCULO 11°.- Alcance. La presente resolución no faculta a fijar precios, márgenes, cupos ni a imponer sanciones, conforme el artículo 16 de la Ley N° […] de seguridad de suministro de insumos críticos. El incumplimiento de la exigencia del artículo 5° solo tiene las consecuencias previstas en el artículo 18 de esa ley: intimación, publicación de la nómina de incumplidores y pérdida de reconocimientos de costos y compensaciones.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. La primera nómina de insumos alcanzados se publicará con el primer mapa de dependencias.

ARTÍCULO 13°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.